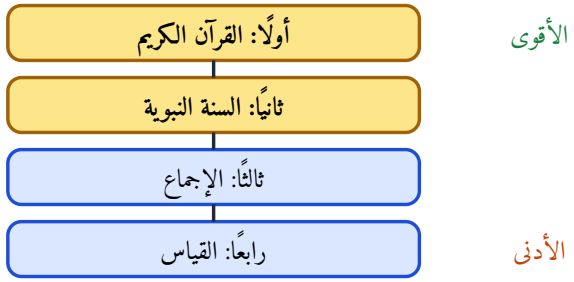
مصادر التشريع: القرآن والسنة والإجماع والقياس

الهدف: أن تعدّد مصادر التشريع الأربعة مرتبةً، وتعرّف كل مصدر وتبيّن حجيته مع مثال.

الفكرة في سطرين: يستمد الفقيه الأحكام من القرآن ثم السنة، وهما المصدران الأصليان المتفق عليهما، ثم الإجماع والقياس. وتُرتّب المصادر بحسب القوة، فإذا لم يوجد الحكم في الأول انتقل إلى ما بعده.



الشكل 1: ترتيب مصادر التشريع من الأقوى إلى الأدنى.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **القرآن الكريم:** كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبَّد بتلاوته، وهو المصدر الأول للتشريع.
2. **السنة النبوية:** ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، وهي المصدر الثاني، وتبيّن القرآن وتفصّله.
3. **وظائف السنة:** تؤكد حكمًا في القرآن، أو تبيّن مجمله، أو تأتي بحكم جديد.
4. **الإجماع:** اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
5. **القياس:** إلحاق مسألة لا نص فيها بمسألة منصوص عليها في حكمها لاشتراكهما في العلة.
6. **أركان القياس:** الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة.
7. **الاجتهاد:** بذل الفقيه وسعه لاستنباط الحكم الشرعي من أدلته، ومن طرقه القياس حيث لا نص ولا إجماع.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. تحريم المخدرات المستجدة بالقياس على الخمر. **التفسير:** الأصل الخمر، والفرع المخدر، والعلة الإسكار وإذهاب العقل، فالحكم التحريم.
2. عدد ركعات الصلوات الخمس تبيّنه السنة العملية. **التفسير:** السنة تفصّل ما أجمله القرآن.
3. مسألة مستجدة لا نص فيها ولا إجماع. **الحل:** يلجأ المجتهد إلى القياس أو الاجتهاد وفق مقاصد الشريعة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **القرآن** و**الحديث القدسي**؛ فالقرآن معجز ومتعبَّد بتلاوته.
- نسيان **العلة** عند شرح القياس، أو عدم تحديد الأصل والفرع.
- جعل الإجماع مصدرًا مستقلًّا عن الاستناد إلى دليل من النص.
- تغيير ترتيب المصادر الأربعة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المصادر: القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس.
- السنة قول وفعل وتقرير.
- الإجماع اتفاق المجتهدين بعد النبي.
- القياس: أصل وفرع وحكم وعلة.
- القرآن والسنة وحي، والإجماع والقياس اجتهاد.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com